

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8235/2548

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้ร้อง

บริษัทชัพไมครอน เทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน) กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 123, มาตรา 153 (เดิม)

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

ผู้ร้องเป็นผู้ประมูลซื้อได้ซึ่งสินทรัพย์และสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้เดิมบุคคลล้มละลายในคดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 1139/2544 มีต่อจำเลยที่ 2 ในคดีนี้จากการประกาศขายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 123 สิทธิของเจ้าหนี้เดิมที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตกเป็นของผู้ร้องแล้ว ทั้งผู้ร้องยื่นคำร้องสอดเมื่อจำเลยที่ 2 ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหมายเรียกจำเลยที่ 2 ไปให้การเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินอันถือได้ว่าเป็นการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีล้มละลายแล้ว ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีล้มละลายมีสิทธิร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความในชั้นบังคับคดีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองและบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1) ประกอบ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153 (เดิม)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลย (ลูกหนี้) ที่ 2 เด็ดขาดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2543

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีล้มละลายพิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีสิทธิร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความแทนบริษัทเงินทุนบางกอกเงินทุน จำกัด หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าผู้ร้องเป็นผู้ประมุขถือหุ้นทรัพย์และสิทธิเรียกร้องของบริษัทเงินทุนบางกอกเงินทุน จำกัด เจ้าหนี้เดิม ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 1139/2544 โดยสิทธิเรียกร้องที่ผู้ร้องเป็นผู้ประมุขซื้อได้รวมถึงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้สัญญาเพื่อการพาณิชย์และเพื่อที่อยู่อาศัยที่เจ้าหนี้เดิมมีต่อจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ ตามสำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายสิทธิเรียกร้องและเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสิทธิเรียกร้องสิทธิของผู้ร้องผู้ซื้อทรัพย์โดยสุจริตในการขายสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เดิมตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายจึง

ควรได้รับความรับรอง ค้ำครอง และบังคับตามสิทธิดังกล่าวตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 123 ทั้งขณะผู้ร้องยื่นคำร้องสอดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2546 จำเลยที่ 2 ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี
หมายเรียกจำเลยที่ 2 ไปให้การเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน อันถือได้ว่าเป็นการ
บังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีล้มละลายแล้ว เมื่อสิทธิของเจ้าหนี้เดิมที่จะได้
รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ตกเป็นของผู้ร้องแล้ว ผู้ร้องจึง
เป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีล้ม
ละลายมีสิทธิร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความในชั้นบังคับคดีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง
และบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
57 (1) ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 (เดิม) ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาไม่
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษากลับว่า อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความในชั้นบังคับคดี ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ.

(อุตมศักดิ์ นิติมนตรี-สมชาย พงษ์ธา-วัฒนชัย โชติชูตระกูล)

ศาลล้มละลายกลาง - นายชาญชัย ศรีแสงทรัพย์

ศาลอุทธรณ์ - นายเฉลิมชัย ตันตยานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น